

| 순번  | 지 적 사 항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 조치유형<br>(감사인) | 재정상<br>조치금액 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| (1) | <p><b>[무담보채권 양수금 소송 부적정]</b></p> <p>□ 「인수채권소멸시효관리규정」 제5조에 따르면<br/>인수채권 보유부점은 소멸시효 관리를 위해<br/>수시로 시효기일을 점검하도록 되어 있음</p> <p>○ 그런데 채무자 (주)■■■■ 채권(○○○<br/>○○ ○○○○-○○○)의 경우 2009년경 양수금<br/>소송 시 주채무자인 법인이 법인등기사항<br/>증명서상 청산종결간주로 되어 있어 주<br/>채무자인 법인을 양수금 소송대상에서<br/>제외하고 연대보증인만을 대상으로 소송을<br/>진행*하여 주채무 소멸에 의한 부종성에<br/>따라 연대보증채무가 소멸하였는데도</p> <p>* ○○○○○○○ ○○○○합○○○○○○ (2010. 5. 6. 선고)</p> <p>- 2020. 2. 14. 위 연대보증인에 대한 소멸<br/>시효가 도래한 것으로 판단하여 연대<br/>보증인을 상대로 양수금 소송을 제기<br/>하고 소송비용 △△△천 원을 지출한 사실이<br/>있어 소멸된 채무에 대하여 소송을 제기<br/>하지 않도록 소송 업무를 철저히 하고,<br/>소취하 및 기지출한 소송비용 중 일부인<br/>인지액 925천 원을 회수하도록 현지<br/>시정 조치</p> <p>※ 2020. 7. 27. 소취하 및 2020. 7. 28. 인지환금 완료</p> | 시정<br>(000)   | 925천 원      |